

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4930/2539

นางสาว สິง วนัชวงษ์
นาง ประจวบ ทรงมาลัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2), มาตรา 1308

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 142 (5)

ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินไม่ได้จดแม่น้ำที่ดินของโจทก์ก็ไม่ได้เกิดที่งอกริมตลิ่งหากแต่เป็นที่ยอกที่เกิดจากที่ดินนอกแนวเขตที่ดินของโจทก์ที่ยอกดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นที่ดินซึ่งอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของจำเลยซึ่งเท่ากับปฏิเสธว่าที่พิพาทมิใช่ที่งอกริมตลิ่งการที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า"โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ยงอกริมตลิ่งหรือไม่"และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าที่พิพาทมิใช่ที่งอกริมตลิ่งโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องถือว่าเป็นการวินิจฉัยตรงตามประเด็นข้อพิพาทแล้วหาใช่เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ ฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและจำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ไว้จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงและไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยให้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3133 ที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งจดแม่ฉั้มน้ำน้อยได้เกิดที่งอกริมตลิ่ง เป็นเนื้อที่กว้างประมาณ 15 วา ยาวประมาณ 12 วา เดิมนายสุก โกศลวรรณธนะ ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศเหนือ เมื่อประมาณปี 2498 นายสุกได้ขออนุญาตโจทก์ปลูกกอไผ่จำนวน 4 กอ ในที่งอกริมตลิ่งของโจทก์ทางด้านทิศเหนือซึ่งติดกับที่ตอนหน้าที่ดินของนายสุก ต่อมาเมื่อปี 2522 นายสุกได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมทั้งกอไผ่ 4 กอดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสี่ ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันปลูกกอไผ่ขึ้นในที่ดินของจำเลยทั้งสี่บริเวณติดต่อกับที่ดินของโจทก์ด้านทิศเหนือยาวตลอดแนวและจำเลยทั้งสี่ได้ทำการขุดลอกคูขึ้นในที่ดินของจำเลยทั้งสี่เป็นแนวยาวกั้นระหว่างกอไผ่กับที่ดินของจำเลยทั้งสี่ห่างจากที่ดินของโจทก์ประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินของโจทก์ เป็นเหตุให้กอไผ่ซึ่งจำเลยทั้งสี่ปลูกขึ้นรุกล้ำเข้ามาในที่ดินโฉนดเลขที่ 3113 ของโจทก์เป็นเนื้อที่กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินของโจทก์ที่ติดกับที่ดินของจำเลยทั้งสี่ทางด้านทิศเหนือและเมื่อประมาณกลางปี 2533 จำเลยทั้งสี่ได้บุกรุกเข้ามาในที่งอกริมตลิ่งของโจทก์ และได้ร่วมกันปิดกั้นรั้วสังกะสีและสร้างรั้วด้วยหนามไผ่ขวางกั้นระหว่างที่ดินของโจทก์กับที่งอกริมตลิ่ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์บางส่วนเป็นเนื้อที่กว้างประมาณ 5 วา ยาวประมาณ 12 วา เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่งอกริมตลิ่งในส่วนดังกล่าว และทำให้โจทก์ไม่สามารถผ่านทางลงสู่แม่น้ำน้อยได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ฐานละเมิดในอัตราเดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสี่จะรื้อถอนกอไผ่ทั้งหมดออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันรื้อถอนตัดฟันกอไผ่ในส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งหมดและให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันรื้อถอนรั้วสังกะสีกับรั้วหนามไผ่ที่จำเลยทั้งสี่นำมาปิดกั้นในที่งอกริมตลิ่งของโจทก์และขนย้ายรั้วดังกล่าวออกไปจากที่ดินของโจทก์

พร้อมทั้งตัดพันธุ์ถอนกอไผ่ 4 กอ ที่นายสุกปลูกในท้องที่อกริมตลิ่งของโจทก์ออกไป หากจำเลยทั้งสี่ไม่ดำเนินการ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าดำเนินการ โดยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่เข้าเกี่ยวข้องในที่ดินและท้องที่อกริมตลิ่งของโจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การทำนองเดียวกันว่า โจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 3133 และท้องที่นอกหน้าที่ดินโฉนดดังกล่าวหรือมิฉะนั้นโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมโดยไม่สุจริตที่ดินบริเวณที่โจทก์กล่าวอ้างว่าเป็นท้องที่อกริมตลิ่งของโจทก์นั้นเป็นที่ดินอยู่ในโฉนดของจำเลยทั้งสี่ซึ่งเดิมเป็นของนายสุก บิดาของจำเลยทั้งสี่ โดยนายสุกได้ใช้ประโยชน์และครอบครองด้วยการเข้าไปปลูกกอไผ่และทำสวนเก็บผลประโยชน์มาตลอดจนตกทอดมาถึงจำเลยทั้งสี่ก็ยังคงใช้ประโยชน์และครอบครองที่ดินส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว หากที่ดินที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นท้องที่อกริมตลิ่งโจทก์ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวแล้วเพราะจำเลยทั้งสี่ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่ดินส่วนดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ความจริงแล้วที่ดินที่กอไผ่ปลูกอยู่เป็นที่ดินของจำเลยทั้งสี่ จำเลยทั้งสี่หาได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ไม่ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่เข้าเกี่ยวข้องในที่ดินและท้องที่อกริมตลิ่งของโจทก์ ตามหมายสีแดงและหมายสีเหลืองในแผนที่พิพาท ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้และให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันหรือถอนตัดพันธุ์กอไผ่ในส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งหมด และถอนรั้วสังกะสี รั้วหนามไผ่ที่จำเลยทั้งสี่นำมาปิดกั้นไว้ในท้องที่อกริมตลิ่งของโจทก์ และให้ขนย้ายรั้วออกไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมตัดพันธุ์ถอนกอไผ่ 4 กอ ที่นายสุก โกศลวรรณธนะ นำ

มาปลูกในกิ่งอกริมตลิ่งของโจทก์ออกไป แต่ที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าหากจำเลยทั้งสี่ไม่ยอมรื้อถอนตัดฟันกอไผ่และรั้วที่จำเลยทั้งสี่นำมาปิดกั้นกิ่งอกริมตลิ่งของโจทก์ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าดำเนินการรื้อถอนตัดฟัน ขนย้ายรั้วและกอไผ่ของจำเลยทั้งสี่ออกไปจากที่ดินและกิ่งอกริมตลิ่งของโจทก์ โดยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นนั้นเห็นว่า เป็นเรื่องในชั้นบังคับคดี ไม่จำเป็นต้องสั่งคำขอในส่วนนี้ของโจทก์ คำขออื่นให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือถอน ตัดฟันกอไผ่ในส่วนที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 3133 ของโจทก์ทางด้านทิศเหนือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสี่ คำขออื่นให้ยกนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุผลควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่พิพาทเป็นกิ่งอกริมตลิ่งของที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 3133 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์นำสืบโดยมีตัวโจทก์เองและนายหาญ จิตศรี ผู้เคยทำนาในที่ดินของโจทก์เบิกความยืนยันว่าที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่เกิดกิ่งอกพิพาทจดแม่น้ำน้อย ที่พิพาทย่อมเป็นกิ่งอกริมตลิ่งของที่ดินโจทก์โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กิ่งอกริมตลิ่งพิพาท แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าวขัดแย้งกับพยานเอกสารของโจทก์เองจนยากที่จะเชื่อถือคำเบิกความของโจทก์และของนายหาญได้ กล่าวคือ ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งเป็นสำเนาโฉนดที่ดินของโจทก์ระบุโดยมีรูปแผนที่

ดินประกอบว่าที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินหาได้ระบุน้ำน้อย
ดังที่โจทก์และนายหาญเบิกความไม่ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จำเลยทั้งสี่ก็
นำสืบเช่นเดียวกันว่า ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินมีลักษณะเป็นชะงอก
ดินจดแม่น้ำน้อยตามภาพถ่ายหมายเลข ล.4 ที่พิพาทจึงมีไช้ที่งอกริมตลิ่งของโจทก์
เมื่อคำเบิกความพยานบุคคลของโจทก์ขัดแย้งกับพยานเอกสารของโจทก์เองและ
หลักฐานที่ปรากฏในพยานเอกสารของโจทก์กลับไปเชื่อมกับข้อนำสืบของจำเลยทั้ง
สี่เช่นนี้ก็ต้องฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินตามที่ระบุ
ไว้ในสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งเป็นเอกสารราชการ หาได้จดแม่น้ำน้อย
ดังที่โจทก์นำสืบไม่ เมื่อที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินไม่ได้จดแม่น้ำน้อย
ที่ดินของโจทก์ก็ไม่ได้เกิดที่งอกริมตลิ่งหากแต่เป็นที่ยอกที่เกิดจากที่ดินนอกแนว
เขตที่ดินของโจทก์ที่ยอกดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทก์ตามความหมายแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยทั้ง
สี่รื้อถอนหรือตัดฟันกอไผ่จำนวน 4 กอที่เป็นของจำเลยทั้งสี่ปลูกไว้บนที่พิพาทออก
ไป รวมทั้งไม่อาจบังคับให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรื้อถอนรั้วสังกะสีและรั้วหนามไผ่ที่
จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกั้นระหว่างที่ดินของโจทก์กับที่พิพาทด้วยที่โจทก์ฎีกาว่า ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ที่พิพาทมีไช้ที่งอกริมตลิ่ง แต่เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
บุคคลใดจะครอบครองและได้มาต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีไม่ต้อง
ด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 โจทก์จึงไม่มี
อำนาจฟ้อง เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นจึงเป็นการไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) นั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสี่ให้การต่อสู้คดี
ว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินซึ่งอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของจำเลยทั้งสี่ซึ่งเท่ากับปฏิเสธว่าที่
พิพาทมีไช้ที่งอกริมตลิ่ง การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในไช้ที่งอกริมตลิ่งหรือไม่ และศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ที่พิพาท
มีไช้ที่งอกริมตลิ่งโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยทั้งสี่เช่นนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการ

วินิจฉัยตรงตามประเด็นข้อพิพาทแล้ว หากใช้เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ ฎีกา
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของ
โจทก์ที่ว่า จำเลยทั้งสี่ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่
เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปส่วนที่โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า แม้ฟังว่าที่
พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินการกระทำของจำเลยทั้งสี่ก็ทำให้โจทก์ไม่
สามารถใช้ที่พิพาทเป็นที่สัญจรทางน้ำได้ โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษจึงมี
อำนาจฟ้องจำเลยทั้งสี่นั้น เห็นว่าแม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นบริเวณที่ชาว
บ้านทั่วไปนำกระบือมาลงน้ำ และได้ใช้ที่พิพาทเป็นทางขึ้นลงสู่แม่น้ำเป็นที่สัญจรทาง
เรือ ตามสภาพดังกล่าวที่พิพาทจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1304(2)ก็ตาม แต่เมื่อฟ้องโจทก์มิได้กล่าวอ้างว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
และจำเลยก็มิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นข้อเท็จ
จริงที่ต้องพิสูจน์กันทางพิจารณาและไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)
ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ-ถวิล อินทร์รักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เกี่ยวกับที่อกริมตลิ่งที่จะตกเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินศาลฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่า จะต้องเป็นที่อกติดต่อเป็นแปลงเดียวกับที่ดินเดิมโดยไม่มีอะไรคั่นอยู่และจะต้องเป็นที่ดินที่อกออกจากที่ดินเดิมหรืองอกออกไปจากตลิ่งตามธรรมชาติมิใช่งอกจากที่อื่นเข้ามาหาตลิ่ง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1532/2539 ที่พิพาทกับที่ดินในโฉนดของโจทก์มีทางหลวงคั่น ที่ดินในโฉนดและที่พิพาทจึงเป็นที่ดินคนละแปลงกัน ฉะนั้นจะถือว่าที่พิพาทเป็นที่อกของที่ดินในโฉนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 มิได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2393/2523 ที่ขายตลิ่ง ต่อมาน้ำท่วมถึงเฉพาเมื่อเกิดอุทกภัยกลายเป็นที่อกริมตลิ่งซึ่งงอกออกจากทางสาธารณะหน้าที่ดินของโจทก์ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่อกริมตลิ่งนั้นไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1851/2528 ที่พิพาทเป็นที่ดินส่วนที่งอกออกไปจากทางสาธารณะย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2502/2533 ที่ดินจำเลยตั้งอยู่ติดกับร่องน้ำสาธารณะ ประชาชนนำขยะและสิ่งของไปทิ้งจนร่องน้ำตื้นเขินเป็นที่ราบ ดังนี้ แม้ที่ดินดังกล่าวจะตื้นเขินมีระดับเสมอกับที่ดินของจำเลย แต่ก็มีใช้ที่อกริมตลิ่ง เพราะมิได้งอกไปจากที่ดินของจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1189/2535 ที่อกริมตลิ่ง หมายถึงที่ดินที่งอกไปจากตลิ่งตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการที่สายน้ำพัดพาดินจากที่อื่นมาทับถมกันริมตลิ่งจนเกิดที่อกขึ้น มิใช่งอกจากที่อื่นเข้ามาหาตลิ่ง คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้เป็นการวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเดิมแม้คดีนี้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า ที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 3133 ด้านทิศตะวันออกซึ่งจดแม่น้ำน้อยได้เกิดที่อกริมตลิ่ง และนำสืบโดยตัวโจทก์และพยานโจทก์อีก 1 ปากซึ่งเป็นผู้เคยทำนาในที่ดินของโจทก์เบิกความยืนยันข้อเท็จจริงว่าที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านที่เกิดที่อกพิพาทจดแม่น้ำน้อย

ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะคำเบิกความดังกล่าวจะดูเหมือนหนึ่งว่าเป็นการเบิกความได้
สอดคล้องกับที่บรรยายมาในฟ้อง แต่หากพิจารณาถึงรูปแบบที่ในโฉนดที่ดินของ
โจทก์ที่อ้างเป็นพยานต่อศาลกลับระบุว่าที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินไม่
ได้ระบุว่าจดแม่น้ำน้อย ดังที่โจทก์และพยานเบิกความแต่อย่างใดอีกทั้งรูปแบบที่ใน
โฉนดดังกล่าวยังไปสอดคล้องกับทางน้ำสืบของจำเลยที่ดินโจทก์ด้านทิศตะวันออก
จดที่ดินมีลักษณะเป็นชะงอกดินจดแม่น้ำน้อยตามภาพถ่ายที่จำเลยอ้างเป็นพยาน
เมื่อคำเบิกความของพยานโจทก์ขัดกับพยานเอกสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่
เป็นเอกสารราชการเช่นเดียวกับโฉนดที่ดินในคดีนี้แล้ว ศาลย่อมถือว่าพยานเอกสาร
ดังกล่าวมีน้ำหนักให้น่ารับฟังมากกว่าคำเบิกความของพยานข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้
ว่าที่ดินโจทก์ด้านทิศตะวันออกจดแม่น้ำน้อย การชั่งน้ำหนักในการรับฟังพยานหลัก
ฐานเช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ชีรทัตย์ เจริญวงศ์